P U T U S A N

Nomor 976/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Yudi Saputra Alias Yudi
Tempat lahir	: Medan
Umur/Tanggal lahir	: 42 tahun/29 Mei 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Kawat III Gang Padi No.92 Lk.XVII Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa Yudi Saputra Alias Yudi ditangkap pada tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa Yudi Saputra Alias Yudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Medan Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya AT. YUDHISTIRA PELAWI, S.H., SYARIFAHTA SEMBIRING, S.H., FAHMI ANJUHA TAMA MANURUNG, S.H., ASTRI CHANIA, S.H., M.H., INDRI KAMALIA RAMADHAN, S.H. Advokat- Advokat dan Paralegal pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum ADIL BERSAMA YUDHISTIRA berkantor di Jalan Harmonika No. 22 Padang Bulan, Kel. Titi Rante, Kec. Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 2024 Nomor 976/Pid.Sus/2024/PN Mdn, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 976/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 976/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDI SAPUTRA Alias YUDI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDI SAPUTRA Alias YUDI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 4,93 (empat koma sembilan tiga) gram netto.

1 (satu) bungkus kotak rokok Magnum filter warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) unit Handphone (HP) merk VIVO Y15'S warna biru, Imei 1: 869713055359879, Imei 2: 869713055359861, dengan nomor kartu (sim card) 082267230363.

Dirampas untuk Negara.

4. Agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Arifansyah, mengajukan Nota Pledoi (Nota Pembelaan) secara tertulis tertanggal 4 September 2024 yang dibacakan didepan persidangan tanggal 4 September 2024, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa YUDI SAHPUTRA Alias YUDI bersama dengan AMBRI (DPO) pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2024, bertempat di Jln. Kawat III Gang Padi Lk. XVII Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadili, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Methametamine atau Shabu dengan berat 4,93 (Empat koma sembilan tiga) gram netto, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, sekira pukul 09.00 Wib ketika Terdakwa berada di rumah, ada orang yang menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk membeli paket shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan kesepakatan harga Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa pergi ke jalan Pematang Lalang, Kec. Percut Sei Tuan (Bagan Percut) untuk membeli shabu kepada teman Terdakwa bernama AMBRI (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa jual kepada pembeli yang memesan shabu kepada Terdakwa seharga Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa memberikan uang muka (DP) pembelian shabu kepada AMBRI Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dengan kesepakatan apabila setelah sabu tersebut laku terjual, kekurangan nya akan Terdakwa berikan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada AMBRI, dimana Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan shabu tersebut, lalu AMBRI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Setelah menerima Shabu dari AMBRI lalu Terdakwa memasukkan Shabu tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ke dalam kotak rokok Magnum filter warna hitam milik selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah. Setiba nya di rumah Terdakwa langsung menghubungi calon pembeli dan mengatakan bahwa Narkotika jenis Shabu sudah ada, dan Terdakwa mengatakan kepada calon pembeli untuk bertemu di pinggir Jalan Kawat III, Gg.Padi, Lk XVII, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli, Kota Medan. Selanjutnya sekira pukul 15.30 wib, Terdakwa berjalan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu yang Terdakwa masukkan di dalam kotak rokok Magnum filter warna hitam menuju Jl. Kawat III, Gg.Padi, Lk XVII, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli, Kota Medan tepatnya di pinggir jalan, setelah bertemu dengan pembeli lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Magnum filter warna hitam yang didalamnya berisi paket shabu dengan tangan kanan Terdakwa namun tiba – tiba Terdakwa ditangkap oleh pembeli yang merupakan petugas Polda Sumut yang menyamar dan Terdakwa menerangkan bahwa Shabu tersebut Terdakwa peroleh dari AMBRI (DPO).

- Bahwa dari penangkapan tersebut petugas kepolisian mengamankan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok Magnum filter dan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk VIVO YI5'S warna biru, Imei 1 : 869713055359879, Imei 2 : 869713055359861, dengan nomor kartu (sim card) 082267230363 kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polda Sumut untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan berat nya adalah 4,93 gr (empat koma sembilan tiga) gram netto.
- Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 610/NNF/2024 tanggal 07 Februari 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm. Apt dan R. FANI MIRANDA S.T menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu atas nama YUDI SAPUTRA Alias YUDI adalah benarmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa YUDI SAHPUTRA Alias YUDI bersama dengan AMBRI (DPO) pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2024, bertempat di Jln. Kawat III Gang Padi Lk. XVII Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadili, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Methametamine atau Shabu dengan berat 4,93 (Empat koma sembilan tiga) gram netto, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaiberikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, sekira pukul 09.00 Wib ketika Terdakwa berada di rumah, ada orang yang menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk membeli paket shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan kesepakatan harga Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa pergi ke jalan Pematang Lalang, Kec. Percut Sei Tuan (Bagan Percut) untuk membeli shabu kepada teman Terdakwa bernama AMBRI (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa jual kepada pembeli yang memesan shabu kepada Terdakwa seharga Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa memberikan uang muka (DP) pembelian shabu kepada AMBRI Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah), dengan kesepakatan apabila setelah sabu tersebut laku terjual, kekurangan nya akan Terdakwa berikan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada AMBRI, dimana Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan shabu tersebut, lalu AMBRI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Setelah menerima Shabu dari AMBRI lalu Terdakwa menyimpan Shabu tersebut ke dalam kotak rokok Magnum filter warna hitam milik selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah.Setiba nya di rumah Terdakwa langsung menghubungi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

calon pembeli dan mengatakan bahwa Narkotika jenis Shabu sudah ada, dan Terdakwa mengatakan kepada calon pembeli untuk bertemu di pinggir Jalan Kawat III, Gg.Padi, Lk XVII, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli, Kota Medan. Selanjutnya sekira pukul 15.30 wib, Terdakwa berjalan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam kotak rokok Magnum filter warna hitam menuju Jl. Kawat III, Gg.Padi, Lk XVII, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli, Kota Medan tepatnya di pinggir jalan, setelah bertemu dengan pembeli lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Magnum filter warna hitam yang didalamnya berisi paket shabu dengan tangan kanan Terdakwa namun tiba – tiba Terdakwa ditangkap oleh pembeli yang merupakan petugas Polda Sumut yang menyamar dan Terdakwa menerangkan bahwa Shabu tersebut Terdakwa peroleh dari AMBRI (DPO).

- Bahwa dari penangkapan tersebut petugas kepolisian mengamankan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok Magnum filter dan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk VIVO YI5'S warna biru, Imei 1 : 869713055359879, Imei 2 : 869713055359861, dengan nomor kartu (sim card) 082267230363 kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polda Sumut untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan berat nya adalah 4,93 gr (empat koma sembilan tiga) gram netto.
- Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 610/NNF/2024 tanggal 07 Februari 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm. Apt dan R. FANI MIRANDA S.T menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu atas nama YUDI SAPUTRA Alias YUDI adalah benarmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakanNarkotika Golongan I bukan tanamanberupa Narkotika Jenis Shabu tersebut

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rahmat Hidayat, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saya semuanya benar;
- Bahwa sebab saya diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan yaitu sebagai saksi terhadap perkara narkotika dan saya telah melakukan penangkapan satu orang Terdakwa;
- Bahwa saya melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Kawat III Gg padi Lk XVII Kel. Tanjung mulia Kec. Medan Deli Kota Medan tepatnya di pinggir Jalan pada saat Terdakwa ditangkap sedang melakukan transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa saya melakukan penangkapan terdakwa bersama rekan teman kerja satu tim saya yang bernama BRINGADIR IMAN C. SITEPU, SH dan BRINGADIR ANDI BERGINTA KABAN, SH;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum filter warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu dilakukan perhitungan dan penimbangan dengan disaksikan oleh Terdakwa dengan seberat 4,93 gr (empat koma sembilan tiga) gram netto;
- Bahwa adapun barang bukti yang kami sita adalah berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum filter warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika dengan seberat 4,93 gr (empat koma sembilan tiga) gram netto. 1 (satu) unit handphone HP merek vivo Y15'S warna biru imei 1 : 869713055359879, imei 2 : 869713055359861 dengan nomor kartu (sim card) 082267230363;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama AMBRI;
- Bahwa adapun harga sabu perpaketnya dibeli Terdakwa sejumlah Rp. 2.250.000,00, (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa dapat dari hasil penjualan sabu sejumlah Rp. 450.000,00, (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Saksi **Iman Christian Sitepu, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saya semuanya benar;
- Bahwa sebab saya diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan yaitu sebagai saksi terhadap perkara narkotika dan saya telah melakukan penangkapan satu orang Terdakwa;
- Bahwa saya melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Kawat III Gg padi Lk XVII Kel. Tanjung mulia Kec. Medan Deli Kota Medan tepatnya di pinggir Jalan pada saat Terdakwa ditangkap sedang melakukan transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa saya melakukan penangkapan terdakwa bersama rekan teman kerja satu tim saya yang bernama BRINGADIR IMAN C. SITEPU, SH dan BRINGADIR ANDI BERGINTA KABAN, SH;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum filter warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu dilakukan perhitungan dan penimbangan dengan disaksikan oleh Terdakwa dengan seberat 4,93 gr (empat koma sembilan tiga) gram netto;
- Bahwa adapun barang bukti yang kami sita adalah berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum filter warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika dengan seberat 4,93 gr (empat koma sembilan tiga) gram netto. 1 (satu) unit handphone HP merek vivo Y15'S warna biru imei 1 : 869713055359879, imei 2 : 869713055359861 dengan nomor kartu (sim card) 082267230363;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama AMBRI;
- Bahwa adapun harga sabu perpaketnya dibeli Terdakwa sejumlah Rp. 2.250.000,00, (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa dapat dari hasil penjualan sabu sejumlah Rp. 450.000,00, (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Yudi Saputra Alias Yudi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Kawat III Gg padi Lk. XVII Kel. Tanjung Mulia Kec.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Medan Deli Kota Medan tepatnya di Pinggir Jalan pada saat Terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis sabu tiba tiba pada saat transaksi Terdakwa ditangkap oleh pembeli, setelah Terdakwa ditangkap bahwa pembeli adalah petugas kepolisian yang menyamar menjadi pembeli;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa hanya seorang diri ditangkap;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa berat sabu yang ditemukan dengan berat 4,93 (empat koma sembilan tiga) gram netto;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) bungkus plastic klip bening tembus pandang berisi narkotika dengan seberat 4,93 gr (empat koma Sembilan tiga) gram netto. 1 (satu) unit handphone HP merek vivo Y15'S warna biru imei 1 : 869713055359879, imei 2 : 869713055359861 dengan nomor kartu (sim card) 082267230363;
- Bahwa adapun barang bukti sabu tersebut saya peroleh dari seorang laki-laki yang bernama AMBRI dengan cara membeli;
- Bahwa adapun Sabu tersebut Terdakwa beli perpaketnya sejumlah Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki sabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan membeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana narkotika jenis sabu pada tahun 2010 dan saya di vonis selama 11 (sebelas) tahun 6 (enam) bulan di Rutan Tanjung Gusta Medan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 4,93 (empat koma sembilan tiga) gram netto;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok Magnum filter warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk VIVO Y15'S warna biru, Imei 1: 869713055359879, Imei 2: 869713055359861, dengan nomor kartu (sim card) 082267230363;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, sekira pukul 09.00 Wib ketika Terdakwa berada dirumah, ada orang yang menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk membeli paket shabu sebanyak 5 (lima)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gram dengan kesepakatan harga Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa pergi ke Jalan Pematang Lalang, Kec. Percut Sei Tuan (Bagan Percut) untuk membeli shabu kepada teman Terdakwa bernama AMBRI (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sejumlah Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa jual kepada pembeli yang memesan shabu kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa lalu Terdakwa memberikan uang muka (DP) pembelian shabu kepada AMBRI Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dengan kesepakatan apabila setelah sabu tersebut laku terjual, kekurangan nya akan Terdakwa berikan sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada AMBRI, dimana Terdakwa akan mendapat keuntungan sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan shabu tersebut;
- Bahwa lalu AMBRI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Setelah menerima Shabu dari AMBRI lalu Terdakwa memasukkan Shabu tersebut ke dalam kotak rokok Magnum filter warna hitam milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah. Setibanya dirumah Terdakwa langsung menghubungi calon pembeli dan mengatakan bahwa Narkotika jenis Shabu sudah ada, dan Terdakwa mengatakan kepada calon pembeli untuk bertemu di pinggir Jalan Kawat III, Gg.Padi, Lk XVII, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli, Kota Medan. Selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa berjalan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu yang Terdakwa masukkan di dalam kotak rokok Magnum filter warna hitam menuju Jl. Kawat III, Gg.Padi, Lk XVII, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli, Kota Medan tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa setelah bertemu dengan pembeli lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Magnum filter warna hitam yang didalamnya berisi paket shabu dengan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah RI atau pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I oleh Negara atau Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 610/NNF/2024 tanggal 07 Februari 2024 yang ditandatangani oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm. Apt dan R. FANI MIRANDA S.T menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu atas nama YUDI SAPUTRA Alias YUDI adalah benarmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Setiap orang“ dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Yudi Sahputra Alias Yudi. Pada saat pemeriksaan awal di depan persidangan, Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*", sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi "*onrechmatige daad*". Akan tetapi pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dimana sub unsur tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa dari sub unsur tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, selalu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak/orang yang terlibat secara aktif baik secara terang-terangan/terbuka maupun secara terselubung/ tertutup;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat metamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana lampiran Undang-Undang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I angka 61. Sedangkan ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Kawat III Gg.Padi Lk XVII, Kel.Tanjung Mulia, Kec.Medan Deli Kota Medan, tepatnya dipinggir Jalan, karena terkait dengan Narkotika golongan I jenis shabu. Penangkapan tersebut dilakukan setelah para saksi mendapat informasi, dimana para saksi RAHMAT HIDAYAT, SH bersama saksi IMAN CHRISTIAN SITEPU, SH. dan saksi ANDI BERGINTA KABAN, SH menuju Kawat III Gg.Padi Lk XVII, Kel.Tanjung Mulia, Kec.Medan Deli Kota Medan tepatnya dipinggir jalan melakukan penyamaran (undercover buy) membeli sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan kepada kotak rokok berisikan sabu dengan menggunakan tangan kanan kepada saksi Rahmat Hidayat, S.H., (pihak kepolisian), kemudian saksi Rahmat Hidayat, S.H., bersama saksi Iman Christian Sitepu, S.H., dan saksi Andi Berginta Kaban, S.H., langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, para saksi (kepolisian) melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 4,93 (empat koma sembilan tiga) gram netto, 1 (satu) bungkus kotak rokok Magnum filter warna hitam, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk VIVO Y15'S warna biru, Imei 1: 869713055359879, Imei 2: 869713055359861, dengan nomor kartu (sim card) 082267230363. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke Polda Sumut guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 610/NNF/2024 tanggal 07 Februari 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm. Apt dan R. FANI MIRANDA S.T menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu atas nama YUDI SAPUTRA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Alias YUDI adalah benarmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan sub unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang melakukan aktifitas atau kegiatan yaitu sedang menjual Narkotika golongan I dan menggunakan shabu, dimana Terdakwa sebagai penjual yang dilakukan dengan cara terselubung *(undercover buy)*, sedangkan saat itu Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan tersebut. Sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan sub unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang melakukan aktifitas atau kegiatan yaitu sebagai menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman,dimana saat itu Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan tersebut. Sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 4,93 (empat koma sembilan tiga) gram netto, 1 (satu) bungkus kotak rokok Magnum filter warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk VIVO Y15'S warna biru, Imei 1: 869713055359879, Imei 2: 869713055359861, dengan nomor kartu (sim card) 082267230363, dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Saputra Alias Yudi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 4,93 (empat koma sembilan tiga) gram netto;
   - 1 (satu) bungkus kotak rokok Magnum filter warna hitam;

   Dirampas untuk dimusnahkan.
   - 1 (satu) unit Handphone (HP) merk VIVO Y15'S warna biru, Imei 1: 869713055359879, Imei 2: 869713055359861, dengan nomor kartu (sim card) 082267230363;

   Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari **Rabu**, tanggal **11 September 2024**, oleh kami, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H., dan Khairulludin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **12 September 2024** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H., dan Khairulludin, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Achmad Yudha Prasetya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa melalui *video teleconference* dengan didampingi Penasehat Hukumnya dipersidangan.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H.	**Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.**
Khairulludin, S.H., M.H.	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)